

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3537/2537

นาย มนต์ ทำ จะ ดี กับพวก
นาย มา รื่น สำลี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 12

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 5

จำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองอยู่ก่อนวันที่รัฐมนตรีก่อการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ซึ่งที่ดินพิพาทตั้งอยู่ภายในเขตเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยทั้งสองจึงยังมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ต่อไป

โจทก์ทั้งหกสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งหกได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติมีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2530 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2535 เนื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ 15 ไร่ 13 ไร่ 3 งาน 15 ไร่ 15 ไร่ และ 10 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวาตามลำดับ โจทก์ทั้งหกได้เข้าทำนาในที่ดินแปลงที่แต่ละคนได้รับอนุญาต ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม 2531 จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันบุกรุกเข้าไปในที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งหกได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้มีสิทธิทำกิน

ชั่วคราวดังกล่าวโดยใช้รถแทรกเตอร์ไถที่ดินดังกล่าวและไถทำลายคันนาดินของ
โจทก์เสียหาย ขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารกับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองโจทก์ไปแจ้งความเท็จ
ต่อทางราชการ ทางราชการจึงออกหนังสือสทก.1 ให้โจทก์ทั้งหก จำเลยที่ 1 ได้
คัดค้านขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสองใช้รถไถนาในที่ดินพิพาท
ตามสิทธิของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบ
ครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินตามสำเนาแบบแจ้ง
การครอบครองที่ดินเอกสารหมายเลข 6 และ 7 อยู่ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน
2527 อันเป็นวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 1087 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507
กำหนดให้ป่าบ้านโฆ้งในท้องที่ตำบลบ้านโฆ้ง อำเภออุทุมพร จันทบุรี ซึ่งที่ดิน
พิพาทตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป จำเลยทั้งสองก็ย่อมยังคงมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ต่อ
ไป เพราะสิทธิดังกล่าวของจำเลยทั้งสองเป็นสิทธิในที่ดินที่จำเลยทั้งสองมีอยู่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จำเลยทั้งสองหา
ได้หมดสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2527 อันเป็นวันที่

กฎกระทรวงฉบับที่ 1087 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ใช้บังคับตามที่โจทก์ทั้งหกฎีกาไม่ จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิใน
ที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ทั้งหก

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเนร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>